

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3443/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด พิจิตร  
นาย พรเลิศ หอมวงศ์

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59 วรรคสอง, มาตรา 288

จำเลยใช้มีดปลายแหลมตัวมีดยาวประมาณ 5 นิ้ว แหว่งที่หน้าท้องผู้ตายอันเป็น  
อวัยวะสำคัญและผู้ตายได้รับบาดเจ็บแผลกว้าง 2 เซนติเมตรตรงลำตัวด้านซ้ายต่ำกว่า  
สะดือเล็กน้อยลึกลงไปมากในช่องท้องเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเนื่องจาก  
เลือดตกในช่องท้องมากแสดงให้เห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371,  
33, 91 และริบมีดของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 288, 371 เรียงกระทงลงโทษ ฐานฆ่าผู้อื่นจำคุก 15 ปี ฐานพาอาวุธ  
ปรับ 100 บาท ริบมีดของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พฤติการณ์ที่จำเลยใช้อาวุธมีดปลายแหลมตัวมีดยาว  
ประมาณ 5 นิ้ว แตะที่หน้าท้องผู้ตายอันเป็นอวัยวะสำคัญและผู้ตายได้รับบาดแผล  
กว้าง 2 เซนติเมตร ตรงลำตัวด้านซ้ายต่ำกว่าสะดือเล็กน้อยลึกลงไปมากในช่องท้อง  
เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเนื่องจากเลือดตกในช่องท้องมาก แสดงให้เห็นได้ว่า  
จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายแล้ว

พิพากษายืน

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |